תיקון תקנה 15

3. בתקנה 15 לתקנות העיקריות –

(1) פסקה (1) – תימחק;

(2) בפסקה (2), בסופה יבוא "ובלבד שטרם חלפו 48 חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה".

תיקון התוספת הראשונה

4. בחלק ב' של התוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בפרט (7) –

(1) במקום הרישה המסתיימת במילים "קבע כי הוא זקוק" יבוא "ילד הזקוק";

(2) בסופו יבוא "בפסקה זו, "מחלה או תסמונת נדירות" – מחלה או תסמונת הקיימות ביחס של אחד, לכל היותר, בכל מאה אלף לידות חי.".

תחילה

5. תחילתן של תקנות 1, 2 ו־3 לתקנות אלה, ביום ה' באייר התשנ"ח (1 במאי 1998).

כ"ג בטבת התשנ"ט (11 בינואר 1999)

(חמ 2146–3)

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים) (תיקון), התשנ"ט–1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 342(ה) ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1], אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 2

1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים), התשנ"ז–1997[2] (להלן – התקנות העיקריות), אחרי "מעביד" יבוא "כמשמעותו לפי סעיף 2 לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב–1972[3] (להלן – מעביד מוכר) וכן מעביד".

הוספת תקנה 2א

2. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

"עובד אצל מעביד מוכר

2א. עובד המועסק על ידי מעביד מוכר חייב למלא בטופס שקבע המוסד פרטים על עבודתו אצל כל מעבידיו ולמסרו למעבידו לפני המועד שבו קיבל את שכרו ובתחילת כל שנת מס."

הוספת תקנות 3א עד 3ג

3. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבא:

"תיאום דמי ביטוח בידי מעסיק

3א. (א) על אף האמור בתקנה 3, המוסד רשאי להתיר למעביד פלוני (להלן – מעביד משני) שמתקיים בו האמור בתקנה 2, לנכות משכרו של העובד דמי ביטוח בסכום השווה להפרש שבין דמי הביטוח המתואמים לבין הסכום הכולל של דמי הביטוח שנוכה בעד אותו חודש, משכרו של העובד המשתלם בידי כל אחד ממעבידיו האחרים.

(ב) הניכוי לפי הוראת תקנת משנה (א) ייעשה לגבי כל אחד מהחודשים ינואר עד יוני שבשנת מס (להלן – החציון הראשון), אם העובד

---

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; ס"ח התשנ"ח, עמ' 378.
[2] ק"ת התשנ"ז, עמ' 864; התשנ"ח, עמ' 892.
[3] ק"ת התשל"ב, עמ' 741.

המציא אישור שכר ב־1 בינואר של אותה שנת מס ולגבי החודשים יולי עד דצמבר שבשנת מס (להלן – החציון השני), אם העובד המציא אישור שכר, ב־1 ביולי של אותה שנת מס.

(ג) החל עובד לעבוד אצל מעביד משני בחציון הראשון לאחר ה־1 בינואר, או בחציון השני לאחר ה־1 ביוני, יחולו הוראות תקנת משנה (ב) לגבי כל אחד מהחודשים שבהם עבד באותו חציון, אם הגיש אישור שכר בתחילת החודש שבו התחיל לעבוד כאמור.

(ד) בתקנה זו –

"אישור שכר" – אישור מכל אחד ממעבידיו של עובד, למעט המעביד המשני, ובו פירוט השכר ששולם לעובד בחודש שקדם בתכוף למועד המצאתו שנקבע בתקנת משנה (ב), לפי הענין, וכן שיעור דמי הביטוח שנוכה מהשכר האמור.

"מעביד" – לרבות מעביד מוכר.

עובד אצל מעביד מוכר

3ב. תקנה 3א תחול לגבי עובד המועסק על ידי מעביד מוכר אם המציא העובד למעבידו כאמור פרטים על הכנסותיו.

בקשה להחזר דמי ביטוח ששולמו ביתר

3ג. מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שנוכו משכרו דמי ביטוח בסכום העולה על דמי הביטוח המתואמים, יגיש למוסד בקשה להחזר דמי הביטוח, בטופס שקבע המוסד, בצירוף אישור מכל אחד ממעבידיו של העובד, הכולל פרטים על שכרו החודשי, התקופה שבעדה שולם השכר וסכומי דמי הביטוח שנוכו ממנו."

החלפת תקנה 4

4. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות באה:

"דין וחשבון

4. (א) עובד שהכנסתו הכוללת בחודש פלוני בשנת מס עלתה על ההכנסה המרבית הקבועה בפרט 1 שבלוח י"א לחוק (להלן – שנת הדיווח), אשר ניתן לו אישור מפקיד גביה כאמור בתקנה 3, או שמעבידו ניכה משכרו דמי ביטוח בהתאם לתקנה 3א, יגיש למוסד עד 31 ביולי של שנת המס שלאחריה, דין וחשבון על הכנסותיו בשנת הדיווח ועל סכומי דמי הביטוח שנוכו מהכנסותיו כאמור.

(ב) מעביד ימסור לעובדו החייב להגיש דין וחשבון לפי תקנת משנה (א), או המגיש בקשה לפי תקנה 3ב, בתום שנת הדיווח או בתום התקופה שלגביה מבקש העובד להגיש בקשה לפי תקנה 3ב, לפי הענין, אישור הכולל פרטים על שכרו החודשי בשנה או בתקופה האמורה, וסכומי דמי הביטוח שנוכו ממנו."

תיקון תקנה 6

5. בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות, אחרי "דין וחשבון לפי תקנה 4" בא "או בקשה להחזר דמי ביטוח לפי סעיף 3ב".

תחילה ותחולה

6. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) והן יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ולאחריו.

כ"ג בטבת התשנ"ט (11 בינואר 1999)

(חמ 2779–3)

אלי הו י שי
שר העבודה והרווחה

משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).

נאחיד בע"מ
משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום
משרד המשפטים (חתימה מוסדית).
Geoda User
21 May 2014 06:54:55 +03:00